رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٧٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٦٣٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٩هـ

الموضوعات

تقاعد - مدني - إحالة إلى التقاعد - امتناع عن استكمال إجراءات الإحالة إلى التقاعد - وجود قضية جنائية منظورة - انتفاء المستند النظامي - الضرر يزال - المختص بالحجز على المعاش التقاعدي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات إحالته إلى التقاعد - الثابت إحالة المدعي إلى التقاعد بسبب عجزه الصحي، ثم امتناع المدعى عليها عن استكمال إجراءات الإحالة بحجة وجود قضية جنائية عليه منظورة- المبادرة في استكمال إجراءات إحالة المدعي إلى التقاعد من الواجبات النظامية المناطة بالمدعى عليها - اعتبار امتناع المدعى عليها عن إحالة المدعي حجزاً على معاشه التقاعدي - تضمن النظام عدم جواز الحجز على المعاش التقاعدي إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، أو حكم قضائي - انتفاء المستند النظامي في حجز معاش المدعي التقاعدي، فضلاً عن تضرر المدعي منه - تظافر النصوص الشرعية على إزالة الضرر - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادتان (٢٠، ٣٠) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
- المادتان (٣٥، ٣٧) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.

الوَقَائِعُ

بصحيفة دعوى إلكترونية قدمت في هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩هـ، والمتضمنة طلب المدعي الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن استكمال إجراءات إحالة أوراقه إلى المؤسسة العامة للتقاعد؛ تمهيداً لصرف معاشه التقاعدي المتعلق بخدمته التي انتهت بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ، حيث تم تعيينه في إدارة التعليم بمحافظة الطائف كموظف في قسم المشاريع والصيانة، واستمر في العمل حتى عام ١٤٣٦هـ، وتم صدور قرار الهيئة الصحية بالطائف بأنَّه لا يستطيع العمل بصورة قطعية ودائمة، وتم البدء بإجراءات التقاعد المبكر، ولكن تم رفض إصدار القرار الإداري؛ وعليه لم يتم تسليمه مستحقاته لنهاية الخدمة والرواتب الشهرية للتقاعد.

فقيدت قضيةً بالرقم المشار إليه في ديباجة هذا الحكم، وباشرت الدائرة نظرها في عدة جلسات، تحققت فيها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وقبول هذه الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً أفاد فيها: أنَّ المدعي صدر له قرار بإحالته إلى التقاعد للعجز الصحي الصادر برقم (٣٦٧٢٢٥٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٨هـ، ولم يُراجع الإدارة لاستكمال إجراءات تقاعده حتى تاريخه، ومعاملتُه لدى إدارة المتابعة سابقاً والمراجعة الداخلية حالياً وفق القيد رقم (٣٥٥٣٥٤١٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٩هـ، وانتهى في مذكرته إلى طلب عدم سماع الدعوى. ثم أجاب المدعي على دفع المدعى عليها بمذكرة أوضح فيها: أنَّ مدير عام التعليم بمحافظة الطائف أصدر كتابه رقم (٣٥٢١٠٨٠١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٦هـ الموجه إلى مدير شرطة منطقة جازان، وما ذكر في آخر الكتاب من إرسال عدة مكاتبات دون الرد منهم أو الإفادة، مما يُؤكد مراجعته ومطالبته بالحق والسعي في ذلك وتحقق المسؤولية التقصيرية وأركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية من جهة الإدارة بإطالة مدى الإجراءات وعدم إنهاء مطالبته، وأيضاً الكتاب رقم (٣٩٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، والمقدم لإدارة تعليم الطائف عن طريق منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية، حيث لم يتم الرد عليه لمدة شهرين، وحيث تم إحالته من قبل عمله (مدير إدارة شؤون الموظفين بتعليم الطائف) من جانب واحد إلى مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف بالكتاب رقم (٣٦٦٣٩٣٢٠) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ، وبناءً على كتاب الإحالة من المرجع صدر قرار الهيئة الصحية بالطائف رقم (٩٥٨) وفيه:

"أنَّ المذكور أعلاه لا يستطيع العمل بصفة قطعية ودائمة ويعامل حسب النظام"، وبناءً على قرار الهيئة الصحية تم تقديم الأوراق لجهة الإدارة للبدء في الإجراءات الرسمية للإحالة للتقاعد، وتم التزويد بإخلاء طرفٍ بالعهد، ولكنَّ إدارة المتابعة في المرجع رفضت التوقيع لإصدار القرار؛ وذلك لوجود قضية في مركز شرطة الطوال كما ذكروا، وتمت مخاطبة مركز شرطة الطوال بموجب كتاب مدير إدارة التعليم بالطائف رقم (٣٥٢١٠٨٠١٠) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٨هـ، ولكن لم يتم الرد من قبلهم، ثم التقدم بتظلم لمدير التعليم بالطائف بتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ، وصدر بناءً على التظلم كتاب مدير التعليم بالطائف الموجه إلى مدير شرطة منطقة جازان في تاريخ ١٤٣٨/٨/٦هـ، ولكن لم يتم الرد من قِبَلهم ثم تم التقدم بتظلم إلى أمير منطقة جازان والذي وجه بتشكيل لجنة وقامت بمخاطبة إدارة تعليم الطائف بالكتاب رقم (٢٢٨٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ، وتم إرسال ما خَلُصَت له اللجنة إلى إدارة التعليم بالطائف ولم يتم الرد من قِبَلهم، وقد تم رفع تظلم إداري للجهة الإدارية المدعى عليها عبر منصة مسار برقم (٣٩٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، ولكن لم يتم الرد، وهنا تتحقق أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مخالفةً مبدأ شخصية العقوبة والتي خالفت الشرع والنظام؛ وعليه ومما ذكر يتبين أنَّ الجهة الإدارية المدعى عليها قد أوقفت إصدار قرار الإحالة للتقاعد في انتظار وصول إفادة من الشرطة، وحيث لم يكن هناك أي تجاوب منهم وقد طالت لزمن طويل جداً ولازالت تنتظر الرد. ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة رد مفادها:

أنه بحسب إفادة مدير إدارة الموارد البشرية بالكتاب المقيد برقم (٤٣٠٠٠٠٥١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، أنَّ المدعي صدر له قرار المدعى عليها بإحالته على التقاعد بسبب العجز الصحي في تاريخ ١٤٣٦/٤/٨هـ، أمَّا ما يخص رواتبه التقاعدية فمن اختصاص مصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، كذلك نرفق لفضيلتكم خطاب مدير إدارة الموارد البشرية رقم (٤٣٠٠٠٠٥١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ، المرفق به صورةً من شهادة إبراء الذمة والتي يتضح فيها بأن المدعي لا زال لديه قضية قائمة تحت الإجراء؛ مما ترتب عليه عدم استكمال أوراقه الخاصة بالإجراءات التقاعدية، حيث تتطلب (أصل بيان الخدمة وأصل الآيبان البنكي) وإخلاء الطرف من البنوك (العقاري والزراعي والتسليف) لكي تتمكن الإدارة من إكمال اللازم. ثم في جلسة المرافعة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ، سألت الدائرة المدعي عن سبب عدم إحالته للتقاعد من عام ١٤٣٦هـ؟ فأفاد بأنَّ المدعى عليها أفهمته بأنَّه لا يمكن إحالته للتقاعد إلا بعد انتهاء قضيته في المحكمة الجزائية في جازان. فعقّب ممثل المدعى عليها بأنَّ ذلك صحيح. فطلبت منه الدائرة المستند النظامي لعدم إحالة المدعي للتقاعد بسبب القضية، فاستعد بذلك. ثم في جلسة المرافعة التي عقدت في هذا اليوم، أفاد ممثل المدعى عليها بمخاطبة مرجعه بشأن مستند المدعى عليها النظامي في عدم إحالة أوراق المدعي للمؤسسة العامة للتقاعد لوجود قضية على المدعي في مدينة جازان، وتم جواب المدعى عليها بأنَّه لا يوجد نص نظامي، وإنَّما هو إجراء داخلي تتبعه المدعى عليها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم على الآتي.

الأسباب

بما أنَّ المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن استكمال إجراءات إحالة أوراقه إلى المؤسسة العامة للتقاعد تمهيداً لصرف معاشه التقاعدي؛ مستنداً على قرار المدعى عليها رقم (٣٦٧٢٢٥٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٨هـ المتضمن إحالة المدعي على التقاعد لعجزه الصحي اعتباراً من تاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ؛ فإنَّ الدعوى تعتبر من الدعاوى التي تأخذ حكم القرارات الإدارية المرتبطة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنَّه: "يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنَّها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وتعتبر إحالة هذه الدعوى موافقة لقواعد التوزيع المشار إليها في قرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فقد استقر القضاء الإداري على عدم تحصن القرارات المتجسدة في رفض أو امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح بمضي مدة معينة؛ وعليه فإنَّ هذه الدعوى تكون مقبولةً شكلاً. وعن

موضوع الدعوى، وبما أنَّ حقيقة الخصومة القضائية الماثلة تكمن في ابتغاء المدعي استكمال المدعى عليها إجراءات إحالة أوراقه للمؤسسة العامة للتقاعد ليتمكن من استلام معاشه التقاعدي، وبالتالي فإنَّ رفض المدعى عليها قد بُنِيَ على أنَّ المدعي لا زال لديه قضية قائمة في شرطة جازان، وأنَّ الإجراء الداخلي الذي تتبعه المدعى عليها يتمثّل في عدم إحالة أوراق المدعي للمؤسسة العامة للتقاعد إلا بعد حصوله على شهادة براءة الذمة، ومن ضمن بنودها عدم وجود قضية على المدعي. وبما أنَّ الثابت من أوراق الدعوى عمل المدعي لدى المدعى عليها على وظيفة مدنية بمسمى مساعد إداري على المرتبة الرابعة، وبما أنَّ سبب إنهاء خدمة المدعي يعود لقرار الهيئة الطبية بمحافظة الطائف رقم (٩٥٨/هـ ط) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ المتضمن: التوصية بإنهاء خدمة المدعي الوظيفية لأنَّه لا يستطيع العمل بصفة قطعية ودائمة، ويُعامل حسب النظام. وعليه أصدرت المدعى عليها قرارها رقم (٣٦٧٢٢٥٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٨هـ المتضمن: إحالة المدعي على التقاعد لعجزه الصحي اعتباراً من تاريخ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ، وبما أنَّ الفقرة (هـ) من المادة (٣٠) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ قد نصت على أنَّه: "مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تُنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: هـ-العجز الصحي"، وبما أنَّ المادة (٢٠) من نظام الخدمة المدنية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ قد نصت على أنَّه: "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن

يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي"، وبما أنَّ المادة -سالفة البيان- قد عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، ونصت على أنَّه: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي"، وبما أنَّ المادة (٣٥) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ نصت على أن: "يبدَأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته"، وبما أنَّ المادة (٣٧) من نظام التقاعد المدني قد نصت على أنَّه: "لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (٢٥٪) ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون". وبالبناء على ما سبق، وبما أنَّ المُنظم قد حدد جهة الاختصاص بالحجز على معاش الموظف المدني في حال تعلق معاشه بدين الحكومة، أو غيرها من الديون؛ وبالتالي فإنَّ امتناع المدعى عليها عن استكمال إجراءات إحالة أوراق المدعي للمؤسسة العامة للتقاعد يُعد حجزاً لأوراقه المترتبة على صرف معاشه التقاعدي بدون سند نظامي. وبما أنَّ المبادرة في استكمال إجراءات إحالة المدعي للتقاعد من الواجبات المناطة بالمدعى عليها؛

لأنَّه من تاريخ ١٤٣٦/٣/٢٥هـ يكون مستحقاً لمعاشه التقاعدي؛ ذلك أنَّ حجز أوراق المدعي وعدم إحالتها إلى المؤسسة العامة للتقاعد يُعد إضراراً بالغاً بالمدعي، ولأنَّ الشرع الحنيف قرر في غير موضع أنَّ الضرر يُزَال، فقد قال النبي ﷺ: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" رواه ابن ماجة وغيره. وإعمالاً للقاعدة الشرعية (الضرر يُزال)، قال ابن النجار رحمه الله: "وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإنَّ الأحكام إمّا لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمسة التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض"، فكان للقضاء أن يقول كلمته برفع الضرر الذي وقع على المدعي بسبب خطأ المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق التالي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها وزارة التعليم المتضمن امتناعها عن إحالة أوراق المدعي (...) التقاعدية إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.